

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5402/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

นายบุญช่วย หรือเปิ้ล ดาวสุข

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288

ผู้ตายดำ ล. และจำเลยก่อน ล. จึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแม้จำเลย จะไม่ได้หลุดจาก
ตกลงกับ ล. ในการที่จะฆ่าผู้ตายแต่เมื่อ ล. ยิงผู้ตาย ล้มลงแล้ว จำเลยได้วิ่งเข้ามา
ใช้มีดแทงผู้ตายที่หน้าอกระหว่างนม เป็นบาดแผลกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2
เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร ครึ่ง ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่ผู้ตายถูกยิง และพบใน
ลักษณะที่มี ความประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแสดงว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับ
ล. ในการที่จะฆ่าผู้ตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกับล. ฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกับนายเล็ก อินธูป ซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว
ยิงและแทงนายสุพจน์ หรือแดง คำตันเจริญ ถึงแก่ความตายและจำเลยกับพวกร่วม
กันลักทรัพย์ของนายสมโชค วิจารณ์ ผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228, 335, 83 ให้จำเลยคืนและใช้ราคาทรัพย์ 70
บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยกับพวกร่วมกันฆ่าผู้ตาย พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 จำคุก 15 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกับนายเล็กฆ่าผู้ตาย จำเลยและนายเล็กต่างคนต่างทำร้ายผู้ตาย ผู้ตายตายเพราะบาดแผลที่ถูกนายเล็กยิง พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยใช้มีดแทงผู้ตายในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่ผู้ตายถูกยิง และจำเลยพูดในลักษณะที่มีความประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตายบาดแผลที่ผู้ตายได้รับจากการแทงของจำเลยนั้นก็ปรากฏว่าเป็นบาดแผลที่หน้าอกระหว่างนม มีความกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ลึก 2 เซนติเมตร ครึ่งซึ่งแสดงว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ก่อนที่นายเล็กจะใช้อาวุธปืนยิงและจำเลยใช้มีดแทงผู้ตาย ก็ปรากฏว่าผู้ตายได้ด่าทั้งนายเล็กและจำเลย ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่า จำเลยมีเจตนาร่วมกับนายเล็กในการที่จะฆ่าผู้ตายดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย แม้จำเลยจะไม่ได้พูดจาตกลงกับนายเล็กในการที่จะฆ่าผู้ตายก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวแสดงในตัวเองว่า จำเลยประสงค์ที่จะร่วมกับนายเล็กในการฆ่าผู้ตาย จึงมิใช่ต่างคนต่างทำดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ฉิรพัันธ์ รัตมิตัด-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>